



P E N E T A P A N

Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LOETFI ATTUWY, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 27 Desember 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Alamat Manyar Kertoarjo 1/12 SBY RT/RW: 001/006 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Untuk selanjutnya cukup disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 11 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Agustus 2026 dengan Nomor Register 2463/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar Kependudukan Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578262712510001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 April 2012 dengan nama PEMOHON tertulis LOETFI ATTUWY;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578260101088781 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 Agustus 2013 dengan nama PEMOHON tertulis LOETFI ATTUWY;

Halaman 1 Penetapan Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON lahir di Kota Surabaya pada tanggal 27 Desember 1951 telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24072018-0137 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 24 Juli 2018 dengan nama PEMOHON tertulis LOETFI ATTUWY;
4. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Pernikahan di Kota Surabaya pada 08 Agustus 1981 dengan seorang Perempuan bernama WIDAD BASYMELEH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 184/4/VIII/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya tertanggal 08 Agustus 1981 dengan nama PEMOHON tertulis LUTFI ATTUWI;
5. Bahwa PEMOHON telah terdaftar identitasnya secara Internasional sebagaimana tercatat dalam Paspor Republik Indonesia No. X1347614 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Surabaya tertanggal 22 Maret 2022 dengan nama PEMOHON tertulis LUTFIE ATTUWY;
6. Bahwa PEMOHON lahir di Kota Surabaya pada tanggal 27 Desember 1951 telah terdaftar dalam Surat Kenal Lahir sebagaimana Surat Kenal Lahir No. 091/Bpgk/1964 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kota Pradja Surabaya tertanggal 12 Juli 1964 dengan nama PEMOHON tertulis LUTFI ATTUWY;
7. Bahwa untuk kepastian hukum, PEMOHON memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama PEMOHON yang bernama:
 - a. LOETFI ATTUWY sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578262712510001; Kartu Keluarga No. 3578260101088781; Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24072018-0137 milik PEMOHON;
 - b. LUTFI ATTUWI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 184/4/VIII/1981 milik PEMOHON;
 - c. LUTFIE ATTUWY sebagaimana tercatat dalam Paspor Republik Indonesia No. X1347614 milik PEMOHON; dan
 - d. LUTFI ATTUWY sebagaimana tercatat dalam Surat Kenal Lahir No. 091/Bpgk/1964 milik PEMOHON;

Halaman 2 Penetapan Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari selanjutnya dipakai adalah LOETFI ATTUWY;

8. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan Mengurus administrasi PEMOHON dikemudian hari;
9. Bahwa untuk itu PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;
10. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama PEMOHON yang bernama:
 - a. LOETFI ATTUWY;
 - b. LUTFI ATTUWI;
 - c. LUTFIE ATTUWY; dan
 - d. LUTFI ATTUWY;

sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari selanjutnya dipakai adalah LOETFI ATTUWY;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya atau pembedingnya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Paspor No.X1347614 atas nama Lutfie Attuwy, yang dikeuarkan oleh Kantor yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Surabaya tertanggal 22 Maret 2022, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 184/4/VIII/1981 antara Lutfi Attuwi dengan Widad Basymeleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya tertanggal 08 Agustus 1981, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-24072018-0137 atas nama Loetfi Attuwy anak ke tujuh laki-laki dari ayah Salim Attuwy dan Ibu Aumnoor Attuwy, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi No.3578260101088781 atas nama kepala keluarga Loetfi Attuwy, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Juli 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578262712510001 atas nama Loetfi Attuwy, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 091/Bpgk/1964 atas nama Lutfi Attuwy yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kota Pradja Surabaya tertanggal 12 Juli 1964, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 kesemuanya bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 fotokopi tanpa menunjukkan aslinya, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon, sehingga sah untuk dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IBRAHIM BASYMELEH, IR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara;

Halaman 4 Penetapan Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Manyar Kertoarjo 1/12 SBY RT/RW: 001/006 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa sepegetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578262712510001; Kartu Keluarga No. 3578260101088781; Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24072018-0137 milik Pemohon tertulis nama Loetfi Attuwy, di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah No. 184/4/VIII/1981 milik Pemohon tertulis Lutfi Attuwi, di dalam dokumen Paspor Republik Indonesia No. X1347614 milik Pemohon tertulis Lutfie Attuwy dan di dalam Surat Kenal Lahir No. 091/Bpgk/1964 milik Pemohon tertulis Lutfi Attuwy;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan Mengurus administrasi Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa nama Loetfi Attuwy, Lutfi Attuwi, Lutfie Attuwy dan Lutfi Attuwy adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi USAMAH MAHFUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Manyar Kertoarjo 1/12 SBY RT/RW: 001/006 Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya;
- Bahwa sepegetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578262712510001; Kartu Keluarga No. 3578260101088781; Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-24072018-0137 milik Pemohon tertulis nama Loetfi Attuwy, di dalam dokumen Kutipan Akta Nikah No. 184/4/VIII/1981 milik Pemohon tertulis Lutfi Attuwi, di dalam

Halaman 5 Penetapan Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby



dokumen Paspor Republik Indonesia No. X1347614 milik Pemohon tertulis Lutfie Attuwy dan di dalam Surat Kenal Lahir No. 091/Bpgk/1964 milik Pemohon tertulis Lutfi Attuwy;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan Mengurus administrasi Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa nama Loetfi Attuwy, Lutfi Attuwi, Lutfie Attuwy dan Lutfi Attuwy adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan nama Pemohon yang bernama Loetfi Attuwy, Lutfi Attuwi, Lutfie Attuwy dan Lutfi Attuwy sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ibrahim Basymeleh, Ir dan Usamah Mahfud;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 10 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap kasus hukum kongkrit yang belum diatur Undang - undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan / atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Fotokopi No.3578260101088781 atas nama kepala keluarga Loetfi Attuwy, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 24 Juli 2018 dan bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578262712510001 atas nama Loetfi Attuwy, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, dimana tempat tinggal dari Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai kewenangan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Paspor No.X1347614, tertulis nama Lutfie Attuwy;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 184/4/VIII/1981, tertulis Lutfi Attuwi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-24072018-0137, bukti surat P-4 yaitu Fotokopi No.3578260101088781, bukti surat P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578262712510001 tertulis Loetfi Attuwy;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Fotokopi Surat Kenal Lahir No. 091/Bpgk/1964 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kota Pradja Surabaya tertanggal 12 Juli 1964 tertulis Lutfi Attuwy;

Halaman 7 Penetapan Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibrahim Basymeleh, Ir dan saksi Usamah Mahfud yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa nama Loetfi Attuwy, Lutfi Attuwi, Lutfie Attuwy dan Lutfi Attuwy adalah nama dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon, dalam posita angka 8, disebutkan:” Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan Mengurus administrasi Pemohon dikemudian hari”. yang didukung oleh keterangan saksi Ibrahim Basymeleh, Ir dan saksi Usamah Mahfud bahwa pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan Mengurus administrasi Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebatas khusus terhadap dokumen-dokumen tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No - **Menyatakan.....** tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama PEMOHON yang bernama:
 - a. LOETFI ATTUWY;
 - b. LUTFI ATTUWI;
 - c. LUTFIE ATTUWY; dan
 - d. LUTFI ATTUWY;

sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari hari selanjutnya dipakai adalah LOETFI ATTUWY;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 Penetapan Nomor 2463/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at tanggal 11 September 2026 oleh Sarlota Marselina Suek, S.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,

Panitera Pengganti ;

Hakim;

ttd

ttd

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)